DOI:10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2011.07.018

郝利花　杜德权

地票价格形成机制探讨

内容提要 地票交易实质上是土地发展权转移,目的是提供建设用地指标。因其牵涉多方利益,因此要以社会福利最大化为目标定价,以保障地票交易各方——供票农民、地票落地政府、地票购买者(开发商)的权益,具体表现为:由政府设置地票的上限是以保障购票者权益,设置下限以保障供票农民权益,由农村土地交易所公开交易,体现地票的真实市场价值。

关键词 地票　价格形成机制　土地发展权

2008 年 12 月 1 日,重庆农村土地交易所挂牌成立,以推进城乡统筹发展,探索农村土地流转新模式,其交易的产品之一就是地票。地票,就是指包括农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地,经过复垦并经过土地管理部门严格验收后所产生的建设用地指标。在"地票"交易制度的不断完善中,"探索个人、集体和国家的利益表达和实现机制,将具有比完善地票制度本身更深远的价值"。所以,本文将就地票价格形成机制进行探讨。

一、地票的形成及交易

地票的交易首先由供票农民(可以为个人或集体)提出并通过复垦申请,对非农业用地进行复垦,达到国家土地管理部门的验收标准;然后由供票方所在市土地管理部门发给等量面积减少用地指标,即"地票";最后在农村土地交易所上市交易。地票的购买者常常是开发商,我们以下就以开发商为基准来进行分析。持有地票的开发商在城市规划区内选择土地,由区县(自治县)人民政府将地票落地,完成征收转用手续并补偿安置后,以"招拍挂"方式出让,许多开发商公平竞价,以"价高者得"的原则获得开发权。

地票交易的标的表面上是农村的建设用地指标,实质上是土地发展权。毕宝德认为,土地发展权,是指发展土地的权利,是一种可与土地所有权分离而单独处分的权利,具体的说,就是变更土地使用权性质之权,如农地变更为非农业用地、或将土地原有的使用强度升高。地票交易是通过法律政策渠道,转换现有土地性质,并通过市场机制将其转移到另一块土地。权利接受区就可以获得比原来土地利用规划更高的开发强度,而权利发送区则由于出售或转让土地发展权,受到严格的开发限制。所以,对于供票农民而言,地票交易之后其土地总量并没有减少,但是其某部分土地的发展权受到限制,转上了发展机会。

二、地票价格形成机制

价格形成机制设计是指在给定一个社会目标(通常是社会福利最大化),试图寻找现实既定的经济机制,通过设计具体的博弈形式,在满足参与者各自条件约束的情况下,使参与者在自利行为下所选择策略的相互作用能够让配置结果与预期目标达到一致。

(一)地票价格形成机制的设计原则

1.权衡各方利益,以社会福利最大化为目标。地票交易中关联方甚多,直接参与交易的有:供票农民、政府、开发商,间接参与的是:供票农民所在地政府、地票落地所在地农民,以及房地产的购买者。每一方的权益都会对地票制度的长期稳定存在以及社会经济的快速稳定发展带来影响。如果地票价格低,则直接影响供票农民的利益,出现地票供给短缺;如果地票价格高,则地票落地位置的政府土地收益减少(由于土地使用权出让金由政府土地收益和地票价格两部分构成),则可能造成以下问题:一是政府对土地的改造以及基础配套投入严重不足。二是可能损害地票落地区域的新增城市居民利益。三是可能造成房价的上涨,损害广大消费者的利益。所以,地票的交易价格及其权益分配应该谨慎,权衡多方利益,以社会福利最大化作为目标。

2.重点考虑权益价格。抛开权利归属和市场价格的形成,地票价值主要由地票产生的费用构成,如:复垦、验收和交易。但是,权利属性是地票的关键属性,地票就是通过土地性质的转换,更准确的说,是土地发展权的转移来实现其自身价值的。

3.政府管制与市场定价相结合。目前地票交易价格在农村土地交易所公开叫价、拍卖而得。这样的价格形成符合地票制度设立的初衷,即让偏远地区的农民充分的参与到市场中去,享受房地产市场开发所带来的好处。政府在地票交易及土地使用权收益分配中具有强有力的地位,可以制定规则来保障自身利益。

(二)地票交易时各方成本与收益约束

在地票交易过程中,主要牵涉三方利益:供给地票的农民、开发商和地票地方政府。地票价格确定是各方博弈的结果。其中,地票购买者开发商的利益考虑将成为重点,因为开发商购买地票的目的是为了获益,没有开发商的购买,则地票价值无从实现。下面我们从单位面积土地考虑各方的成本与收益。

1.供票农民成本与收益。首先,地票价格受到地票供应者——偏远地区农民成本与收益的影响。对于供票农民而言,地票价格应当由以下内容构成:首先是复垦成本。地质状况越恶劣,建设用地达到验收标准的投入越高。其中,包括决策成本,即农村集体多次举行会议和等待异地打工农民返乡等所消耗的成本。其次是交易成本,它会随着国家政策的变动而发生变化。国家对于地票的交易支持力度越大,其成本往往越低。例如,申请、报批、验收等程序简化;第三是土地发展权转移补偿以及供票农民由于建设指标减少导致居住面

本文系四川省循环经济研究中心课题:基于循环经济的房地产可持续发展研究(课题号:XHJ-1030)。

中国知网 https://www.cnki.net

积变小而应当获得的补偿；第四是风险收益。复垦土地是否能能通过验收，以及上市交易能否获得大于投入的收益，复垦之后的农地经营收益是否稳定，这些都存在不确定性。当前地票交易价格中主要体现的是复垦成本和交易成本及部分风险收益，这是不够的。我们假设只考虑复垦成本、交易成本和部分风险收益下，土地供给价格为 P_{d1}($P_{d1}>0$)，交易价格大于 P_{d1} 时才会出售 如果充分考虑四个构成，此时土地供给价格为 P_{d2}($P_{d2}>0$)，交易底价大于 P_{d2}。

此外，地票交易时，由于农业用地数量增加，在一定程度上会增加供票农民收益 (为净收入，要扣除由于农业产品的生产和销售所产生的费用) ，假设为 b，以新增农业用地的每亩平均收益来测算。

2.地票落地的城市政府的成本与收益。地票落地的城市政府的卖地收入与地票价格之间存在此消彼长的关系，政府必须考虑地票落地区域农业用地转换性质之后的种种投入，这笔费用应该是包含在土地使用权出让金(减去地票价格之后)中的。具体投入有：⑴ 地票落地区域的近郊农民的拆迁安置与补偿以及近郊农民转入城市户口之后的养老保障。按照目前我国的法律规定，城镇建设用地的增加必须下达国家计划指标，将城镇周边非建设用地通过“征用”、“平整”后才能成为可以出让、开发的建设用地。政府需要给予失地农民的一次性补偿和月生活补贴。 ⑵ 近郊非建设用地缺乏城市配套措施，水电气管线的铺设、道路的建设、其他附属设施的建设 (如 教育、医疗、运动等等设施) 等投入。⑶ 建设经济适用房、廉租房。地方政府的土地收益在土地出让金中占有较大比重，赋值为 I_g，由上述三项构成。

由于城市近郊土地性质变换，经过开发后带来社会经济效益，假设为 B。如果考虑落地区域开发后的环境恶化、资源消耗、新增城市人口就业压力等因素，政府需要从中投入资金解决这些问题，因此需从 B 中扣除。我们假设扣除之后的土地增值收益为 B'。

综合上述分析可知，房地产开发商投入的土地使用权出让金的价格应该大于等于 ($P_{f2}-b+I_g+-B'$) 。

3. 开发商成本与收益。开发商是否会购买地票取决于地票所能产生的收益。《重庆农村土地交易所管理暂行办法》规定，地票的权利是：(1)地票不是进入国有土地出让市场的资格证明，也不能享有交易条件相同情况下的“优先权”。开发商选中的土地性质，进入“招拍挂”阶段，持有地票的开发商与其他开发商一道参与竞价过程，公平竞争，其优势在于他是该地块的物色者，已经先期对其做过市场分析、调研，对地块的认知程度远高于其他开发商，在拍卖中能够理性投标。如果取得该地块使用权，地票的价格计入到招拍挂价格之中 如果没有获得土地使用权，则政府从拍卖价中扣除地票价格，本金返给地票拥有者。 ⑵ 地票是可以在农村土地交易所转让的权利，可以用地票抵押融资，并办理地票的抵押登记。

如果我们假设房地产开发完成后的市场价格为 P_f($P_f>0$) ，完成开发的所有成本与费用为 c_f($c_f>0$) (包括建造成本、销售费用、管理费用和财务费用) ，利润额为 R ($R>0$) (此时为房地产业平均利润) 。开发商选择购买地票、购买土地的条件在于：

$$\left[P_f-\left(P_d-b+I_g-B\right)-c_f-R\right]\geq 0$$

(三) 地票定价方法

首先，定价方法选择。地票能够提供城市建设用地指标，城市建设用地实质上公共事业产品的不可分割的一部分，所以，地票定价可参考公共产品定价方式。

当前公共产品定价的方式有 边际成本定价法、拉姆士定价法、资本收益率管制定价、价格上限管制定价综合间接管制定价法。前三种方法针对公共产品而言，分别从产品价格等于边际成本，公共事业必须收回投资和考虑投资回报等角度定价。价格上限管制定价是为了实现社会福利最大化和生产效率最优化的目标定价。综合间接管制定价则通过对公共事业产品分三个阶段定价的形式来解决资本收益率管制定价和价格上限管制定价的问题， 提升生产效率和降低成本，实现社会福利最大化。

因此，地票的价格可以参照综合间接管制定价法，考虑市场定价和政府管制相结合的原则，分阶段解决市场定价与价格管制定价结合的问题。

使用房地产开发商的现金流折现法的公式倒推，寻找地票的价格上限：

$$\left[P_f-\left(P_d-b+I_g-B\right)-c_f-R\right]\geq 0$$

用下面的公式控制地票价格的下限：

$Pd=P_{d2}(1+LPI)$ ，其中 LPI 为价格浮动率，$LPI\geq 0$。

在城市经济快速发展，建设用地指标不足的情况下，可适当放宽 LPI，使得地票价格下限提高，增加地票供给，推动城市化进程 在城市经济发展停滞或者倒退时，则可降低 LPI，或者可以使用 P_{d1} 带人计算，减少地票供给，将更多的人口捆绑在土地上，有效的减少经济停滞或倒退所带来的社会冲击。

其次，通过农村土地交易所竞拍获得地票的真实交易价格，此时，真实的交易价格不应逾越我们测算的上限和下限。当然，在房地产市场状况恶化的情况下，可能出现上限低于下限的状况，此时，由于原有的建设用地指标就足以满足市场需求，则地方政府就需限制复垦计划，防止城市房地产市场恶化波及农村。

三、结论

本文对地票交易的性质做出了界定——土地发展权转移，是提供建设用地指标，让偏远地区农民享受经济发展红利的一种形式。因此，在价格形成时，要以社会福利最大化为目标，故而地票价格形成以公共产品定价为参考，确定上下限，根据市场状况，灵活调整，以保障供票农民和开发商及广大消费者利益。此外，政府还应该努力做到：⑴ 政府不能为了保障自身利益而过多的侵犯他人利益。如：限制地票的权利，使得地票价值严重贬损；⑵ 考虑供票农民发展。供票农民的区域发展权发生了转移，那么，他们的未来发展方向是什么 能否政府应该在这里做出合理的规划，通过区域联动机制带动供票地区的经济发展，降低地票价格，让参与各方享受收益？

参考文献：

[1]张鹏，刘春鑫.基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索[J].经济体制改革，2010 (5)

[2]马进，谢巧燕.市场化进程中我国公用事业定价机制研究[J].社会科学家，2010 (6)

[3]周中举.农村土地使用权实物交易和地票交易制度评析[J].经济体制改革，2011 (1)

(作者单位 西华大学管理学院)

中国知网 https://www.cnki.net